

מסורת הש"ס

(א) לעיל קט'; (ב) יומא בא, (ג) נעיל סה; ממוח פו'; (ד) נכנסת סה; וטו'; (ה) נחל' כיווסת'; (ו) נ'יל להכי הוא דלחין; (ז) וועי' מוס' מוטס לב: סד'ה ורבי',

→

תורה אור השלם

1 ואַל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות וכן אין לו וְתַעֲרֹתֶם אֶת נַחֲלָתוֹ בְּמִדְבַּר כּוֹחַ 2 ואם אין לו בת וְתָתַם אֶת נַחֲלָתוֹ לְאָחָיו;

3 בְּיָמֵינוּ הָיָה חֶלֶק חֻזְקָתוֹ לְמִוּת וְכָאֵב אֶלָּי וְשִׁעֲרֵהוּ בְּנֵי אֲמוּנָה הַנְּבִיאַ וְיֹאמְרוּ אֵלָיו בְּהָ אֲמַר יי' צו' לְבִיתְךָ אֵלֶיךָ מִתָּה וְלֹא תִהְיֶה מִלְכִּים ב כ א

4 וְאֶחָדָפֶל רָאָה בִּי לֹא נִשְׁתַּקָּה עֲצָתוֹ וְחָבֵשׁ אֶת הַחֲמוֹר וְהָקָם וְיָלַךְ אֶל בֵּיתוֹ אֶל עֵירוֹ וְצָו אֶל בֵּיתוֹ וְיִזְעַק וְתָתַר וְיִקְבֹּר בְּקִבְרֵי אָבָיו;

→

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה שמתו והעברתם וכו' ר' אומר כי והתם והעברתם דרישׁ:

→

מוסף רש"י

הואיל ובנה ובעלה יורשין אותה. כגון מהם נת אשר עשואה לתמן כן רלחון ומת אשר גלג נינס וכרס וירשמו סת כרה ומתה סרה וירשה גנה אל ענלה סרה משנט רלחון, נחלג הססה נחלה שנט אשר לשנט רלחון ואשמעין קרש שהענל או הסן וירש את אשמו ואלו אמר, ואלע דרישׁ ירשמו הסן את אמו מקרל אחרילע ורבי דרישׁ לה מהסל (לעיל קט').

→

מוסף תוספות

א. דמי' מטה היה אותו כמקל. רעבי'א.

→

רבינו גרשום

בתר אומדנא והאי דקאמר כתבו דלכתבו ויתנו לה ולא משום מוכחא מלתא כי התם: אמר להם דומה שיש לי בן. במדינת הים שירשני ועכשיו שאין לי שמת נכסי לפלוני; לימא ר' שמעון בן מנסיא ריבא. דאילן בחר אומדנא משום הכי אין מתנתו מתנה הכי נמי אומדן דעתו הוא (שאליו היה יודע) שאילו היה לו בן לא היה נותנו ולא להכי אין מתנתו מתנה: ולא רבבן. דפליגי עליה דר' שמעון בן מנסיא: אפי' תימא רבבן. א"ע' דאמרו לעיל מתנתו מתנה מדרד דאין מתנתו מתנה דשאני התם דקאמר דומה. כלומר דומה לי עד עכשיו שיש לי בן ועכשיו שאתם שואלין נכסי למי לדבריהם כמדומה שאין בן ועכשיו אם כן הוא נכסי לפלוני. והואיל ולא שמע בפירוש שמת [אלא] לפי דבריהן אמר נכסי לפלוני. לא עקר נכסיו מבנו דלא הקנה לפלוני אלא לפי דבריהם להכי אין מתנתו מתנה. אבל הכא דשמע בפירוש שמת ומעצמו כתבן לו יש לומר נראה שדעתו היה ליתנם לה יודע להיבא דקאמר דומה שאני דאפי' רבנן מורד דלא הויא מתנה. לעולם אימא לך כדמציקרא דרבי שמעון ולא רבנן דלא שאני הכא דקאמר דומה דהא דקאמר דומה לאו משום דלא מקני ליה דרואי היה יודע דלית ליה בן וגמר ומקני ליה והאי דקאמר הכי דומה צעירה הוא דקא מוכר. כלומר כמדומה הייתי שכשאצא מן העולם שהייתי מגיח בן שירשני ועכשיו שגם עון שהוא יודע שאין לו בן נכסי לפלוני ולא לפי דבריהן קאמר ולהכי אין מתנתו מתנה דאילינן בתר אומדנא

דומה. כלומר כמדומה הייתי שיש לי בן. עכשיו שנודע לי שאין לי בן: **אין מתנתו מתנה**. דאילו היה יודע שיש לו בן או שאשתו מעוברת לא היה נותן: **דלמא זעריה קמזכר**. ולא תלה טעם מתנתו במיתת בנו אלא כמתאונן על בנו שמת ולפי שכן ראוי לירש נכסי אביו וזה אין לו בן לירש ומתוך כך

נוכר זכר מיתת בנו בשעת חילוק נכסיו וליכא אומדן דעתיה כל כך דליכא למימר רבי שמעון בן מנסיא היא ולא רבנן דליכא הכא אומדן דמוכח כל כך קמ"ל דדוקא קאמר וכדמפרש ותולה מתנתו במיתת בנו דמי ודברי הכל היא: **מנין למתנת שכיב מרע**. שקונה דדבור בלא קנין סודר כגון מלוה מחמת מיתה דפסקינן לקמן (דף קנא:): דלא צעי קנין אפילו במקלט והוא דמית לא נמי שכיב מרע שחלק כל נכסיו בלא שיעור ומית: **שנאמר והעברתם את נחלתו**. דהוא מצי למכתב איש כי ימות וכן אין לו נחלתו לבתו וכו' והעברתם יתירא הוא. ורבינו חננאל פ"י מדכתבי את נחלתו את כרצוא הוא ולא נהירא דהא אחרין לקמן ההיא מיציעי ליה לדכתיב ר' אומר כו' (א) והעברתם דריש ולא דריש את אלמא לעיל נמי דריש אידך מלשון העברה. והיא דמפרשי מדשני קרא דדצוריה דמצי למכתב ונתתם כדכתבי צאיך ולא נהירא נמי האי לישנא דהא ונתתם נמי משגיג מיותר כזוהא דהכי הוה ליה למכתב איש כי ימות וכן אין לו נחלתו לבתו ואם אין לו בת נחלתו לאחיו וכן כולם הלכך כל והעברתם ונתתם ומתירס הם. כן נראה צעניי: **שהיא כזו**. (ס) צרשות הבת שהיא בלא קנין: **ונתתם את נחלתו כו'**. קרא יתירא הוא דמצי למכתב ואם אין לו בת (ונתתם) נחלתו לאחיו וכן כולן: **הואיל וזנה או צנעה**. ושהי אשת אחר יורשין אותה והכי אהן קרא לאשמעינן והעברתם את נחלתו משגטו על ידי בתו שתרשנו ושמת מינשא אחרי כן לאיש משגט אחר ותמות ויירשנה: **זו לניסך**. אלמא תואת שכיב מרע צעלמא קונה: **שגסה דכריס** זוה **אחיתופל**. הכי הוה קיס להו: **ואל תמרדו במלכות ציס דזה**. שלא אירע לו יפה: **ויס טוב של עזרת**. דהיינו שצעות אף תראהו ברור אם ולא יוס המעון זרעו חטים שמלליחין בזהותה שנה. כעלם השמים לטוהר (שמות כד) מתרגמי' לצרידו: **בגלג מעורב**. יוס המעון: **ורוח פגונים מנשנה** **בו**. שמפורט את העצים

כדכתבי (איזו לו) מלפון והז יאתה רוח פגונית מאיר את היום כהז: **אנן אדרב יצחק צר אבדימי מסנינן לה**. סימני תצואות אס ילליחו אס לאו אדרב יצחק סמכינן ולא אסימני עזרת שצבח נידוין על המים: **כלפי פגון**. רוח דרומית מנשבת צו ומטוה כלפי פגון: **ופירוטיון מריקיון**. ומתוך שאינן יכולין להשמר נמכרין כזול: **כלפי דרום**. רוח פגון מנשבת צו: **מפני שגשמי שנה מועטין**. וצואותם הגשמים מתצרכין הפירות הנזרעין ושבצאלרות משתמרין ונמכרין ציוקר הרי ריוח לעשירים ועצב לעניים: **למזרח כולן שמחים**. שמערבית מנטרת במדה ופירות אינן ציוקר: **כולן עצבין**. שמזרחית מונעת מטיר ומציאה צזרות ויוקר גדול ופירות קרקע אינן כומחים. אלמא מזרחית קשה ומערבית יפה: **ורמינהי**. מהך צרייתא דקתני איפכא: **שעסה שהביאו שניש**. דאין כריכין למטר: **שולחן בלפון**. כדכתבי (שמות כו) והשלחן תמן על גלג פגון. והמנורה בדרום כדכתבי (שס) ואת המנורה נכח השלחן: **האי מרבי ידידיה כו'**. כל אחד מגדל את שלו לחם חטין על השלחן בצפון וכפוגית יפה לחטים שמן זית מדליקין במנורה שצדרום ודרומית יפה לחטים: **הא לן**. לבני צבל השוכנים במצולה וארצנו מלוחלחת ואינה כריכה למטר כל כך לידן מיתנייא צרייתא בתייתא שמערבית קשה לפי שממטרת יותר מדאי לבני צבל ומזרחית יפה. וצרייתא קמיייתא דמתניא איפכא להו לבני א"י שאלרס גצוה וכריכין למטר להצד: **כולם שאת חמימא**. כלומר רוב השנה:

וראי מתנתו מתנה דיש לומר קודם לכן גמר בדעתו ליתנם לזה. אבל הכא דקאמר דומה לא וקודם לכן ולא מסיק (ב) ולא גמר: **ודקארי לה**. דקאמר ולא רבנן: מאי קארי לה. וכי לא היה יודע להיבא דקאמר דומה שאני דאפי' רבנן מורד דלא הויא מתנה. לעולם אימא לך כדמציקרא דרבי שמעון ולא רבנן דלא שאני הכא דקאמר דומה דהא דקאמר דומה לאו משום דלא מקני ליה דרואי היה יודע דלית ליה בן וגמר ומקני ליה והאי דקאמר הכי דומה צעירה הוא דקא מוכר. כלומר כמדומה הייתי שכשאצא מן העולם שהייתי מגיח בן שירשני ועכשיו שגם עון שהוא יודע שאין לו בן נכסי לפלוני ולא לפי דבריהן קאמר ולהכי אין מתנתו מתנה דאילינן בתר אומדנא

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

קמז.

במנין צמתנת שכיב מרע שהיא מן התורה בו'. לאו מן התורה דוקא קאמר דהא רב נחמן גופיה אית ליה לקמן דאינה כשל תורה ועשאוה כשל תורה אלא אסמכתא צעלמא הוא דקאמר והא דקאמר מאי טעמא לא אמר מוהעברתם הכי פ"י מאי טעמא לא מפיק אסמכתא ידידה מן והעברתם וכי האי גוונא איכא צפרק קמא דמועד קטן (דף ה.) גבי לין קמא מדרבנן ופריך התם והא (מהכא נפקא) והא מיציעי ליה לדכתיב כו' ועל כרחך לין מדרבנן היא כדאמר צפ' דס הגדה (מדה מ.)^(א) **הב"ב** צופין לעשן המערכה בו'. צפרק קמא דיומא (דף כא:): פריך לה מדתנן לא נלחם היום עשן המערכה ומשני לה שפיר א':

לא קשיא הא ל'ן והא דהו'. פ"י רבינו שמולל דרום מזרחית מונעת את המטר וקשה דלמר לעיל צפרק לא יחפור (דף כה:): **ורכב מים צמולק זו רוח מזרחית משמע שמציאה מים על כן נראה לפרש דמציאה מים אלא שצא"י יפה וצבגל קשה שהאין מלוחלחת מליאה מים ומה שפ"י כלפי מערב הכל עצבין לפי שמזרחית מונעת מטר לא היה לו לפרש כן אלא לפי שמציא מים יותר מדאי:**

לחפלתו

יורשין אותה ור' יזרא מאי טעמא לא אמר מונתתם אורחיה דקרא הוא רב מנשיא בר ירמיה אמר מהכא ^בבימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה בצואה בעלמא רמי בר יחזקאל אמר מהכא ^דואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק בצואה בעלמא ת"ר שלשה דברים צוה אחיתופל את בניו אל תהיו במחלוקת ואל תמרדו במלכות בית דוד ויום טוב של עצרת ברור זרעו חטים מר זוטרא אמר בלול איתמר אמרי נהרדעי משמיה דר' יעקב לא ברור ברור ממש ולא בלול בלול ממש אלא אפילו בלול ורוח צפוגית מנשבתו זה הוא ברור אמר ליה רבי אבא לרב אשי אנן אדרב יצחק בר אבדימי מתנינן לה ^הדאמר רב יצחק בר אבדימי מוצאי יום טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה גמא כלפי צפון עניים שמחים ובעלי בתים עצבין מפני שגשמי שנה מרובין ופירות מוקיבין גמא כלפי דרום עניים עצבים ובעלי בתים שמחין מפני שגשמי שנה מועטין ופירות משתמרין גמא כלפי מזרח הכל שמחין כלפי מערב הכל עצבין ורמינהי מזרחית לעולם יפה מערבית לעולם קשה רוח צפוגית יפה לחטים בשעה שהביאו שליש וקשה לזיתים בשעה שיניצו ורוח דרומית קשה לחטין בשעה שהביאו שליש ויפה לזיתים בשעה שיניצו ואמר רב יוסף ואיתימא מר זוטרא ואיתימא רב נחמן בר יצחק ^ווסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום האי מרבי ידידה והאי מרבי ידידה לא קשיא ^זהא לן והא להו תניא אבא שאול אומר יום טוב של עצרת יצחק ^חוסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום האי מרבי ידידה והאי מרבי ברור סימן יפה לכל השנה כולה אמר רב זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימא אי קריר כולה שתא קרירא למאי נפקא מינה לחפלתו

לחפלתו (איזו לו) מלפון והז יאתה רוח פגונית מאיר את היום כהז: **אנן אדרב יצחק צר אבדימי מסנינן לה**. סימני תצואות אס ילליחו אס לאו אדרב יצחק סמכינן ולא אסימני עזרת שצבח נידוין על המים: **כלפי פגון**. רוח דרומית מנשבת צו ומטוה כלפי פגון: **ופירוטיון מריקיון**. ומתוך שאינן יכולין להשמר נמכרין כזול: **כלפי דרום**. רוח פגון מנשבת צו: **מפני שגשמי שנה מועטין**. וצואותם הגשמים מתצרכין הפירות הנזרעין ושבצאלרות משתמרין ונמכרין ציוקר הרי ריוח לעשירים ועצב לעניים: **למזרח כולן שמחים**. שמערבית מנטרת במדה ופירות אינן ציוקר: **כולן עצבין**. שמזרחית מונעת מטיר ומציאה צזרות ויוקר גדול ופירות קרקע אינן כומחים. אלמא מזרחית קשה ומערבית יפה: **ורמינהי**. מהך צרייתא דקתני איפכא: **שעסה שהביאו שניש**. דאין כריכין למטר: **שולחן בלפון**. כדכתבי (שמות כו) והשלחן תמן על גלג פגון. והמנורה בדרום כדכתבי (שס) ואת המנורה נכח השלחן: **האי מרבי ידידיה כו'**. כל אחד מגדל את שלו לחם חטין על השלחן בצפון וכפוגית יפה לחטים שמן זית מדליקין במנורה שצדרום ודרומית יפה לחטים: **הא לן**. לבני צבל השוכנים במצולה וארצנו מלוחלחת ואינה כריכה למטר כל כך לידן מיתנייא צרייתא בתייתא שמערבית קשה לפי שממטרת יותר מדאי לבני צבל ומזרחית יפה. וצרייתא קמיייתא דמתניא איפכא להו לבני א"י שאלרס גצוה וכריכין למטר להצד: **כולם שאת חמימא**. כלומר רוב השנה:

לחפלתו

דהתבואה מועטת ומשתמרת: רוח דרומית קשה לחטים. וקשיא לעיל דאמר נוטה כלפי צפון עניים שמחים דהתבואה מרובה ומריקבין: שולחן בצפון. דרוח צפוגית יפה לחטין שעושין מהן לחם הפנים שמניחים על השולחן: ומנורה בדרום. דרוח דרומית יפה לזיתים שמשמן זית עושים נרות: רוח צפון שהשולחן שם מרבה חטים. ורוח דרומית שהמנורה שם מרבה זיתים: לא קשיא אלא לן. לבני צבל דיתבי במצולה ולא צריכי מים הוי כדקתני בברייתא שניה ורוח מזרחית שאינה (מנשבת) (מנשמות) כל כך יפה להם ורוח מערבית שהגשמים מרובין קשה להן: והא להו. סימן דברייתא ראשונה יפה להן שא"י גבוהה מכל הארצות וירבשה היא להם נוטה למזרח כולן שמחין שרוח מערבית שולטת שגשמין מרובין. נוטה למערב כולן עצבין לפי שרוח מזרחית שולטת שגשמים מוצגין

עין משפט

נר מצוה

ספ א מ"י פ"ח מהלכות זבייה ומתנה הלכה ו סמך עשין פס טו"ע ח"מ פ"י רנב עיףק ה':

→

רבינו גרשום (המשך)

שאילו היה יודע שהיה לו בן לא היה נותן ור' שמעון היא ולא רבנן כדאמרי' מעיקרא ולהכי קארי לה. ולא היא לא אמרין צעריה מוכר אלא שאני היכא דקאמר דומה ואפי' רבנן היא: מנין למתנת שכיב מרע שהיא מן התורה. דבלא קנין ובתיבה ומשיכה קנה בדרכו בעלמא: שנאמר והעברתם את נחלתו לבתו. דאיבעי ליה למימר ונתתם את נחלתו כדכתב באידך אלא מאי קמ"ל הא קמ"ל דיש לך תבירה אחרת לאניש דיעלמא שארי כזו כלומר המעברתם וירשת באמירה בעלמא ומעברת נחלתה משאר קרובים בלא קנין ובתיבה ולא משיכה ה"נ מתנת שכיב מרע דאפי' במקום בת וכן רשאי ליתן מתנה לאחר באמירה בעלמא: ונתתם את נחלתו לאחיו. דמצני למימר ותהיה נחלתו: שהיא כזאת. כי הכי דהא סגי באמירה לזה כך וכן ה"נ שכיב מרע באמירה גמא אפי' במקום חטים: אורחיה דקרא הוא. דקאמר ונתתם דבלאו הכי אי אפשר ולא אתי לדרשא: צו לביתך. בצואה דיבריו בעלמא: אלא תמרדו במלכות בית דוד. שלא אירע לו יפה: של עצרת. של שבועות: ברור. שאינו יום מעון: ורעו חטין. אותה שנה ששפליחין: בלול תאמר. כלומר יום מעון: ורוח צפוגית מנשבת בו. כמספורת את היצבים ושותה המטר הרי זה ברור ואותה שנה מצליחין לחטין: אמר ליה ר' אבא לרב אשי. אותו סימן של שנה שאתם שונין בעצרת של שבועות אינו סימן. (ז) של גשמי שנה בדר' יצחק מתנינן לה דאמר מוצאי יד"ש האחרון צופין לעשן המערכה. נטה תמרורו כלפי צפון דרוח דרומית מרחת אותו כלפי צפון קשה לחטים: עניים שמחים. כלומר משום שלא יכולין העשירים לאצר פירותיהן מפני שמריקבין ונותנין אותו בול לעניים: נטה כלפי דרום. שרוח צפוגית שכנגדו מרחת אותו שהוא יפה לחטים כדאמר באידך ברייתא דלקמן: פירותיהן משתמרין. שלא יריקבו: נטה למזרח. שרוח מערבית יפה לחטין מרחת אותו כולם שמחין. מפני שגשמי שנה מרובין ויהיה שובע גדול ופירותיהן משתמרין שלא יריקבו: למערב כולן עצבין. מפני שרוח מזרחית קשה לחטים מנשבת שנה מועטים ופירותיהן מריקבין: מדקתני למזרח כולן שמחין אלמא דרוח מערבית מנשבת בו ויפה להן ומדקתני נמי למערב כולן עצב' אלמא דרוח מזרחית מנשבת בו דקשה היא. ורמינהי רוח מזרחית לעולם יפה מערבית לעולם קשה. אלמא דאפכא מסתברא וקשיין אדודי: רוח צפוגית יפה לחטין. וקשיא לעיל דאמר נוטה כלפי דרום עניים עצבין

^[1] נראה דל"ל ולא מוקף אדעתיה ולא גמר בלבו להקטות.

^[2] נראה דל"ל אלא אמן סימן של גשמי שנה צדק יצחק וכו'.

^[3] נראה דל"ל אלא אמן סימן של גשמי שנה צדק יצחק וכו'.

^[4] נראה דל"ל אלא אמן סימן של גשמי שנה צדק יצחק וכו'.